

표준근로계약서
Хөдөлмөрийн стандарт гэрээ

(앞쪽)

아래 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.
Хоёр тал нь дараах хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахдаа энэхүү гэрээний заалтыг чанд сахин мөрдөхөөр харилцан тохиролцов.

사용자 Ажил олгогч	업체명 Байгууллагын нэр	전화번호 Утасны дугаар
	소재지 Байгууллагын хаяг	
	성명 Овог нэр	사업자등록번호 (주민등록번호) Улсын бүртгэлийн дугаар(Регистрийн дугаар)
근로자 Ажилчин	성명 Овог нэр	생년월일 Т ө р с ө н о н с а р ө д ө р
	본국 주소 Монгол Улс дахь хаяг	
1.근로계약기간	- 신규 또는 재입국자: () 개월, 년 월 일 ~ 년 월 일 - 사업장변경자: 년 월 일 ~ 년 월 일 * 수습기간: []개월(입국일부터 []1 개월 []2 개월 []3 개월 []개월), []미활동 ※ 신규 또는 재입국자의 근로계약기간은 입국일부터 기산함 (다만, 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제 18 조의 4 제 1 항에 따라 재입국(성실재입국)한 경우는 입국하여 근로를 시작한 날부터 기산함).	
1.Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа	- Анх ирж байгаа болон дахин ирж ажиллаж байгаа ажилчин:()сар, (~) - Ажлын байр сольсон ажилчин: (Он/Сар/Өдөр) ~ (Он/Сар/Өдөр) * Туршилтын хугацаа: [] Байгаа (Хил нэвтэрсэн өдрөөс ([]1 сар []2 сар []3 сар), []сар), [] Байхгүй . ※ Анх удаа, дахин ирж байгаа гадаад иргэний хөдөлмөрийн гэрээний хугацааг улсын хилээр орж ирсэн өдрөөс тооцно(Жич, Гадаад ажилчны хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хууль)-ийн 18-4-1 дүгээр заалтын дагуу дахин хөдөл мөр эрхлэхээр ирсэн(тогтвортой ажилласан гадаад ажилчин дахин хөдөлмөр эрхлэхээр ирж байгаа) тохиолдол д хөдөлмөр эрхэлж эхэлсэн өдрөөс тооцно)	
2. 근로장소	※근로자를 이 계약서에서 정한 장소 외에서 근로하게 해서는 안 됨.	
2. Ажил олгогч	※ Ажилчинг гэрээнд зааснаас өөр газарт ажиллуулахыг хориглоно.	
3. 업무내용	- 업종: - 사업내용: - 직무내용: 외국인근로자가 사업장에서 실제 수행하게 될 구체적인 업무를 반드시 상세하게 기재	
3. Ажлын агуулга	- Салбар : - Үйлдвэрийн төрөл: - Гардаж хийх ажил: Гадаад ажилчны ажлын байран дээр д гүйцэтгэх ажил үүргийг заавал бичнэ	
4. 근로시간	시 분 ~ 시 분 - 1 일 평균 시간외 근로시간: 시간 (사업장 사정에 따라 변동 가능: 시간 이내) - 교대제 ([]2 조 2 교대, []3 조 3 교대, []4 조 3 교대, []기타)	※ 가사사용인, 개인간병인의 경우에는 기재를 생략할 수 있음. ※ Гэрийнүйлчлэгч,хувийн асрагчийнтохиолдолд тэмдэглэгээг хасаж болно.лно.
4. Ажлын цаг	Цаг минут ~ Цаг минут - 1 өдрийн дундаж илүү цаг: цаг (Ажлын байрны нөхцлөөс хамааран өөрчлөлт орж болно: Цагт багтаана) - Ээлжийн аил ([]2그룹п 2ээлж, []3그룹п 3ээлж, []4그룹п 3ээлж, []бусад.)	
5. 휴게시간	1 일 분	
5. Амралтын цаг	Өдөрт минут	

6.	[]일요일 []공휴일([]유급 []무급) []매주 토요일 []격주 토요일 []기타()	
6.	[]Ням гариг []Бүх нийтийн амралтын өдөр([]өгнө []Өгөгхий) []Бямба гариг бүр []дахь долоо хоногийн Бямба гаригт []бусад.()	
7.	1) 월 통상임금 ()원 - 기본급[] ()원 - 고정적 수당: (수당: 원), (수당: 원) - 상여금 (원) * 수습기간 중 임금 ()원, 수습시작일부터 3 개월 이내 근무기간 2) 연장, 야간, 휴일근로에 대해서는 통상임금의 50%를 가산하여 수당 지급 (상시근로자 4 인 이하 사업장에는 해당되지 않음)	
7.	1) Сарын тогтмол цалин ()вон - Үндсэн цалин[()Цалин] ()вон - Тогтмол цалин : (:)вон, (:)вон - урамшуулал: ()вон * Туршилтын хугацаанд олгох цалин() вон, Туршилтын 3 сарын хугацаанд 2) Уртасгасан цаг, илүү цаг амралтын өдөр ажилласны нэмэгдэл хөлсийг үндсэн цалингүйн 50%-иар нэмэгдүүлэн тооцож олгоно(Үүнд 4-өөс бага үндсэн ажилчинтай аж ахуйн нэгж хамаарахгүй)	
8.	매월()일 또는 매주()요일. 다만, 임금 지급일이 공휴일인 경우에는 전날에 지급함.	
8.	Сар тутмын () өдөр эсвэл долоо хоног тутмын () гариг. Харин цалин олгох өдөр нь бүх нийтийн амралтын өдөр таарвал өмнөх өдөр нь олгоно.	
9.	[]직접 지급, []통장 입금 ※ 사용자는 근로자 명의로 된 예금통장 및 도장을 관리해서는 안 됨.	
9.	[]Бэлнээр олгоно []Ддансанд хийнэ шилжүүлнэ ※ Ажил олгогч нь ажилчны нэр дээрх хадгаламжийн дэвтэр, тамгыг захиран зарцуулж болохгүй.	
10.	1) 숙박시설 제공 - 숙박시설 제공 여부: []제공 []미제공 제공 시, 숙박시설의 유형([]주택, []고시원, []오피스텔, []숙박시설(여관,호스텔,펜션 등), []컨테이너, []조립식 패널, []사업장 건물, 기타주택형태 시설()) - 숙박시설 제공 시 근로자 부담금액: 매월 원 2) 식사 제공 - 식사 제공 여부: 제공([]조식, []중식, []석식), []미제공 - 식사 제공시 근로자 부담금액:매월 원 ※ 근로자의 비용 부담 수준은 사용자와 근로자 간 협의(신규 또는 재입국자의 경우 입국 이후)에 따라 별도로 결정.	
10.	1) Байраар хангах - Байраар хангах эсэх : []Хангана, []Хангахагүй (Хангах тохиолдолд, байр сууцны төрөл: []Хувийн орон сууц, []Гушывон, []Офистель, []Хоногодох газар(Дэн буудал, хостель, пэншёнь), []Контейнер, []Угсармал панель, []Компанийн байр, бусад хувийн орон сууц бүхий - Байраар хангах тохиолдолд Аажилчны хариуцах зардал орон байр: сар бүх вон 2) Хоолоор хангах - хоолоор хангах эсэх: Хангана([]Өглөөний хоол, []Өдрийн хоол, []Оройн хоол), []Хангахагүй - Хоолоор хангах тохиолдолд ажилчны хариуцах зардал: сар бүр вон ※ Ажилчны хариуцах зардлыг ажил олгогч, ажилчин харилцан тохиролцоно(анх ирж байгаа болон дахин ирж ажиллаж байгаа ажилчны хувьд хилээр орж ирсэнээс хойш) зөвшилцсений үндсэн дээр тусад нь шийдвэрлэнэ.	
11.	사용자와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 한다.	
11.	Ажил олгогч, ажилчин нь хөдөлмөрийн гэрээ, Хөдөлмөрийн журам, хамтын гэрээг чанд сахин, тогтвортой дагаж мөрдөнө.	
12.	이 계약에서 정하지 않은 사항은 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다. ※ 가사서비스업 및 개인간병인에 종사하는 외국인근로자의 경우 근로시간, 휴일·휴가, 그 밖에 모든 근로조건에 대해 사용자가 자유롭게 계약을 체결하는 것이 가능합니다.	
12.	Энэхүү гэрээнд тусгагдаагүй зүйлийг Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулна. ※ гэрийн үйлчлэгч, өвчтөн асагчаар ажиллах гадаадын ажилчины хувьд ажлын цаг, Амралтын өдөр, эзлжийн амралт гэх зэрэг хөдөлмөрийн бүх нөхцлийн талаар ажил олгогчтойгоо харилцан тохиролцож гэрээ хийж болно	

(YY/MM/DD)

사용자 : (서명 또는 인)
 Ажил олгогч: (Гарын үсэг)
 근로자 : (서명 또는 인)
 Ажилчин : (Гарын үсэг)

공제 동의서 Суутгалын гэрээ

사용자 _____은(는) 근로계약 체결 시 약정한 임금을 외국인근로자에게 매월 임금 지급시 다음과 같이 (☐ 숙소비만, ☐ 식비만, ☐ 숙소비와 식비 모두) 공제하고 지급하기로 한다.

Ажил олгогч _____ нь гадаад ажилчинд хөдөлмөрийн гэрээнд заасан сар бүрийн цалинг олгохдоо (☐ байр, ☐ хоол, ☐ байр хоолны зардал)-ыг суутган олгоно.

☐ 공제 항목

- 숙소비 : 월 _____ 원을 공제한다.
- 식비 : 월 _____ 원을 공제한다.

☐ Суутгал

- Байр : сард _____ воныг суутгана.
- Хоол : сард _____ воныг суутгана.

☐ 공제내역 교부

- 사용자는 매월 급여명세서에 공제항목을 기재하여 근로자에게 교부

☐ Суутгалын баримт

- Ажил олгогч тал гадаад ажилчинд сар бүрийн цалингаас нь суутгасан суутгалыг баримтаар олгоно.

외국인근로자 _____ 본인은 상기의 임금에서 공제되는 항목에 관하여 사용자로부터 자세한 설명을 듣고 이를 충분히 검토한 후 자유로운 의사로 동의함을 확인하며 이에 서명·날인합니다.

Гадаад ажилчин _____ миний бие ажил олгогчийн зүгээс цалингаас суутгагдах суутгалын тухай дэлгэрэнгүй тайлбар авч нягтлан шалгасан тул уг зөвшөөрлийн бичигт дурдсан суутгал хийхийг зөвшөөрч гарын үсэг зурж баталгаажуулав.

20 н үл үл
20 он сар өдөр

외국인근로자
Гадаад ажилчин

(서명)
(гарын үсэг)